

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 용역·공사 계약기간 연장 관리 부적정
2. 관계기관 : ○○■■■■■병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○■■■■■병원에서는 요양병원 건립부지 인근 토지 교환에 따른 행정업무처리 위탁 대행 용역계약 및 재활센터동 건립에 필요한 기송관시스템 구입 등 계약업무를 체결 하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제19조(계약기간의 연장) 제1항 따르면 계약상대자는 제18조(지체상금) 제3항 각호의(참고1) 사유가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청을 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제26조(계약기간의 연장) 제1항에 따라 계약상대자는 제25조(지체상금) 제3항 각호의(참고2) 어느 하나의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 공사 수정공정표를 첨부하여 계약기간의 연장신청을 하여야 한다고 정하고 있으며,

아울러 「공공건설의 공사기간 산정기준」 제16조(공사기간의 연장) 제1항에서는 각 호의 (참고3) 사유가 계약기간 내에 발생한 경우 시공자로부터 공사기간연장 요청을 받아, 즉시 그 사실을 조사·확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 및 계약금액의 조정 등 연장기간 산정에 대한 근거자료를 바탕으로 협의하여 결정한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○■■■■병원에서는 계약기간 내 발생된 일시정지 및 사업공정 변경, 건물 건립 주 공정의 공기지연에 따른 공종별 공기지연 등에 대하여 계약기간 연장신청을 발생시점 또는 계약종료 전에 계약상대자와 변경계약 체결을 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ○○■■■■병원 종합감사 시 용역·공사 변경계약을 확인한 결과, [표]와 같이 ○○■■■■요양병원 인근 토지 교환에 따른 행정업무처리 위탁 대행 용역 계약 등 7건이 계약기간 종료 후 연장한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

○○■■■■병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○■■■■병원장은

- 계약기간 내에 연장 사유가 발생 시, 즉시 관련법률·규정에 따라 조치하시기 바랍니다. (통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

[표] 공사·용역 변경계약 현황

계약명	계약기간 (최초)	연장의뢰 일자	연장계약일	계약기간 (변경)	EP 전자결재 상 지연사유	확인결과
○○○○요양병원 인근 토지 교환에 따른 행정업무처리 위탁 대행 용역					추가적인 일시정지 등으로 지연	도시계획시설 변경 및 가처분 등 대관청 업무 어려움으로 지연
					추가적인 일시정지 등으로 지연	
					업체 변경 사유서 검토에 따른 지연	토지형질 변경에 따른 옹벽 가시설 및 구조검토 관련 연장
○○○○병원 도시관리계획 결정 용역					일시 중지 사유 해소('21.08.18)에 따른 용역 완료 및 준공계 제출('21.08.27)	도시관리계획 결정(변경) 용역의 입안, 제안 신청에 따른 관련 부서 협의 등 에 따른 일시중지('21.08.06) 후 재개
○○○○○○○○병원 재활센터동 옥상 공 조기 차양구조물 설치공사					설계 변경(지붕공사) 등으로 인한 연장 의뢰 지연	장마, 건물 하부 지열설비 시공 지연 등 재활센터동 건립공사의 공사기간 연장 사유 발생에 따른 연장
○○○○○○○○병원 재활센터동 건립공 사 기송관시스템 구입					재활센터동 전체 공종 기간 연장에 따른 지연	재활센터동 공기 지연(연결복도 연결 작업)에 따른 납품일자 연기
○○○○○○○○병원 재활센터동 관급자재 CCTV 설비 구입					재활센터동 전체 공종 기간 연장에 따른 지연	공기 지연(마감공사 미비)으로 인한 CCTV 설비의 설치 불가에 따른 계약 기간 변경
재활센터동 건립공사 TAB 용역					재활센터동 전체 공종 기간 연장에 따른 지연	공정 지연으로 인한 전체 공종 공기 연장, 전기사용중검사 미실시로 인한 설비 작동 불가
재활센터동 건립공사 추가 폐기물 처리 용역					폐기물 단위 변경, 올바로 시스템 기입 검토 등 시한 소요	공기 지연에 따른 폐기물처리용역 기간 연장

[참고1]

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제18조(지체상금) 제3항

1. 제24조(불가항력)에서 규정하는 불가항력의 사유에 의한 경우
 - 불가항력이라 함은 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어나는 사태가 발생하여 용역수행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우
2. 발주기관의 책임으로 용역착수가 지연되거나 용역수행이 중단되었을 경우
4. 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증이행할 경우
5. 제49조에 따른 소프트웨어사업으로서 구현하고자 하는 기능의 범위에 대해 계약이행기간 내에 발주기관과 계약상대자간의 이견이 발생하여 과업내용을 조정함으로 인한 경우 <신설 2011.5.13.>
6. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

[참고2]

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제25조(지체상금) 제3항

1. 제32조(불가항력)에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우
 - 불가항력이라 함은 태풍·홍수 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 기타 계약당사자의 통제범위를 벗어난 사태의 발생 등의 사유로 인하여 공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다.
2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우
3. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우
4. <삭제 2010.9.8.>
5. 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증시공할 경우
6. 제19조에 의한 설계변경(계약상대자의 책임없는 사유인 경우에 한한다)으로 인하여 준공기한내에 계약을 이행할 수 없을 경우 <개정 2015.9.21.>
7. 발주기관이 「조달사업에 관한 법률」 제27조 제1항에 따른 혁신제품을 자재로 사용토록 한 경우로서 혁신제품의 하자가 직접적인 원인이 되어 준공기한내에 계약을 이행할 수 없을 경우 <신설 2020.12.28.>
8. 원자재의 수급 불균형으로 인하여 해당 관급자재의 조달지연 또는 사급자재(관급자재에서 전환된 사급자재를 포함한다)의 구입곤란 등 기타 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

[참고3]

「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 제16조(공사기간의 연장) 제1항

1. 시공자의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우(문화재 시발굴로 인한 공사중지를 포함한다)
2. 설계변경(시공자의 책임 없는 사유)으로 인하여 준공기한 내 계약을 이행할 수 없는 경우
3. 발주청의 책임 있는 사유로 공사기간이 연장된 경우
4. 천재·지변 등 불가항력(태풍·홍수, 폭염, 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 등 시공자의 통제범위를 벗어난 사태의 발생)의 사유로 인하여 공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우
5. 공사기간에 영향을 미치는 법령의 제·개정으로 준공기한 내 계약을 이행할 수 없는 경우
6. 시공자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증 시공할 경우